

HARI INI RABU TANGGAL 21 FEBRUARI 2024

ANTARA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

DENGAN

PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI

DAN

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA

**TENTANG
JASA PENGANGKUTAN
DAN
PENGOLAHAN LIMBAH B3**

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)

Antara

PT. DISA PRIMA MEDIKA

No: 043/DPM/E-PKS/DIR/II/2024

Dengan

PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI

No: 033/TSA-MOU/MD/II/2024

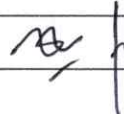
Dan

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA

No: 0319/TJS/spk/II/2024

PERJANJIAN Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Medis) ini (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat dan ditandatangani di Bekasi pada **Hari Rabu Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2024** oleh dan antara;

1. **PT. DISA PRIMA MEDIKA**, berkedudukan di Jl. Banjararum Selatan No.3 Kel. Mondoroko, Kec. Singosari, Malang yang diwakilo Oleh **ENDANG SUSILOWATI** selaku **DIREKTUR UTAMA**, adalah perusahaan yang menaungi :
 - A. **RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan nomer Ijin Operasional Rumah Sakit 81201150810004, berkedudukan di Jl. Raya Surabaya – Malang KM-54 RW. 54, Palang, Lemahbang, Kec. Sukarejo, Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh **dr. IFIT BAGUS APRIANTONO** yang bertindak dalam jabatannya selaku **DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
 - B. **RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan nomer Ijin Operasional Rumah Sakit 81201150815810001, berkedudukan di Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh **dr. NUR**

PT. DISA PRIMA MEDIKA	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

MAZIDAH yang bertindak dalam jabatannya selaku **PLT.DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

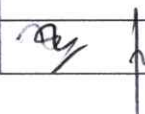
2. **PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kp. Bahagia RT. 03/RW 04 Jl Teuku Umar, Gg H. Syawal No 43B. Desa Tambun. Kecamatan Tambun. Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **EFENDI**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **DIREKTUR UTAMA**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. **PT. TENANG JAYA SEJAHTERA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Raya Badami, Ds. Margakarya, Teluk Jambe - Karawang, dalam hal ini diwakili oleh **S. BAMBANG GURITNO** yang bertindak dalam jabatannya selaku **DIREKTUR**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT. TENANG JAYA SEJAHTERA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang pengelolaan Limbah B3, dimana **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** masing-masing bertanggung-jawab untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta permenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, dengan terlebih dahulu saling menerangkan dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

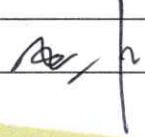
1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa pelayanan kesehatan dan yang dalam pelaksanaannya menghasilkan Limbah B3 berupa :

No.	Nama Jenis Limbah B3	Kode Limbah
a.	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	A337-1
b.	Produk farmasi kedaluwarsa	A337-2
c.	Bahan kimia kedaluwarsa	A337-3
d.	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A337-4
e.	Sludge IPAL	B337-2

PT. DISA PRIMA MEDIKA	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

dengan kondisi "as is where is" dari kegiatan produksinya.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan :
 - a. Izin Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3) dari Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : **812020085311180002** yang diterbitkan tanggal **19 Desember 2022**.
 - b. Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun Hidup No **S.16/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2021** tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang diterbitkan tanggal **8 Januari 2020** dan berakhir tanggal **8 Januari 2025**.
 - c. Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun Hidup No **S.56/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/2/2021** tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang diterbitkan tanggal **23 Februari 2021** dan berakhir tanggal **23 Februari 2026**.
 - d. Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun Hidup No **S.578/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/03/2022** tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang diterbitkan tanggal **29 Maret 2022** dan berakhir tanggal **29 Maret 2027**.
 - e. Rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun Hidup No **S.918/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/12/2022** tentang Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang diterbitkan tanggal **19 Desember 2022** dan berakhir tanggal **19 Desember 2027**.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA**, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengumpul, pengolah, dan Pemanfaat Limbah B3, sehingga dapat mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan limbah B3, baik limbah cair maupun limbah padat, berdasarkan Izin sebagai berikut :
 - a. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako No.**344/PSLB3/PLB3/PLB.3/5/2022** dan surat Kelayakan Operasi di Bidang

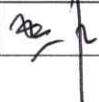
PT. DISA PRIMA MEDIKA	PT. Teman Sehati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

- a. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako **No.344/PSLB3/PLB3/PLB.3/5/2022** dan surat Kelayakan Operasi di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako **No. S.567/PSLB3/PLB3/PLB.3/9/2022**.
- b. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengolahan Limbah B3 **No.291/PSLB3/PLB3/PLB.3/4/2022** dan Surat Kelayakan Operasi di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 **No.S568/PSLB3/PLB3/PLB.3/9/2022**.
- c. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan Baku pembuatan Bata Merah **No.167/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022** dan Surat Kelayakan Operasi di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan Baku Pembuatan Bata Merah **No.S.459/PSLB3/PLB3/PLB.3/7/2022**.
- d. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Substitusi Bahan Baku Pembuatan beton siap Pakai **No.S.370/PSLB3/VPLB3/PLB.3/8/2021** dan surat kelayakan Operasi di bidang pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Sebagai Substitusi Bahan Baku Pembuatan Beton Siap Pakai **No.S.414/PSLB3/VPLB3/PLB.3/9/2021**.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyepakati hal-hal berikut :

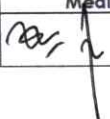
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk mengangkut Limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada **PIHAK KETIGA** untuk dikelola sesuai perizinan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

PASAL 2 LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN

1. Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau *Service Agreement* yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jumlah Limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan aktual di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KETIGA** menganalisa dan menerbitkan *pre-acceptance report* berdasarkan contoh Limbah B3 serta menentukan harga dasar pengelolaan limbah tersebut.
4. Pengisian Limbah B3 yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** ke dalam angkutan/moda **PIHAK KEDUA** harus sesuai kapasitas yang telah dikeluarkan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
5. **PIHAK KEDUA** menerbitkan *manifest* dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** yaitu asli lembaran ke-2 dan 3 yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada **PIHAK KETIGA**, (*Manifest manual dipakai jika masih ada salah satu pihak yang belum mempunyai dan/atau belum menggunakan Festronik*).
6. **PIHAK KEDUA** akan mengurus dokumen *Manifest* setelah ditandatangani dan distempel atau dicap oleh **PIHAK KETIGA** selaku perusahaan pengelolaan Limbah B3 yang telah memperoleh izin atau rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang akan diberikan bersamaan dengan *invoice* pada saat penagihan
7. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh terhadap jenis dan jumlah Limbah B3 yang akan dikirim setelah keluar dari gerbang lokasi **PIHAK PERTAMA** sampai ke lokasi **PIHAK KETIGA**.
8. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Berita Acara Pemusnahan (BAP) dan Sertifikat Limbah B3 kepada **PIHAK PERTAMA**, dan *manifest* lembar ke-7 (tujuh) yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KETIGA**.
9. Semua **PIHAK** diharapkan untuk memiliki akun dan menggunakan Festronik sebagai pengganti *Manifest manual* dalam kegiatan pengelolaan limbah.

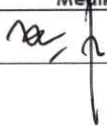
PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

PASAL 3
TATA CARA PENANGANAN LIMBAH

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mengemas Limbah B3 menggunakan kemasan/wadah yang sesuai.
2. Setiap kendaraan angkut **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan surat-surat dan izin-izin lengkap yang masih berlaku, dan untuk itu akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh setiap masuk dan keluar oleh petugas *security* **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak memperkenankan **PIHAK KEDUA** untuk membuang dan meninggalkan Limbah B3 dalam bentuk apapun dan/atau sisanya di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak memperkenankan **PIHAK KETIGA** untuk membuang Limbah B3 yang dikirim **PIHAK PERTAMA** dan/atau mengelolanya dengan cara yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki **PIHAK KETIGA**.
5. Segala kerugian akibat dari kegiatan pengangkutan selama masih dalam lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KETIGA** maka segala kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KETIGA**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tentang informasi Limbah B3 yang akan diangkut dari lokasi **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Memberikan rincian yang tepat, benar dan lengkap, mengenai Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan jenis limbah yang akan dikelola.
 - c. Membayar biaya pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Menerima semua Limbah B3 dari **PIHAK PERTAMA** serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek *safety* di lokasi **PIHAK PERTAMA** pada saat kendaraan/moda pengangkut Limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mengurus dokumen *manifest* setelah ditandatangani dan di stempel/di cap **PIHAK KETIGA** yang akan diberikan bersamaan dengan *invoice* pada saat penagihan.
- c. Menerbitkan dan menyerahkan *manifest* dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** yaitu asli lembaran ke-2, 3 dan 7 yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada **PIHAK KETIGA**.
- d. Bertanggung jawab atas kelengkapan izin-izin yang berkenaan dengan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
- e. Menyediakan transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup & Keselamatan yang berlaku

3. Kewajiban **PIHAK KETIGA** antara lain:

- a. Bertanggung jawab atas kelengkapan izin-izin yang berkenaan dengan Pengumpulan, Pengolahan atau Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Menjaga dan melaksanakan pengelolaan Limbah B3 yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**, agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan perizinan yang dimiliki **PIHAK KETIGA**.
- c. Memberikan BAP Limbah B3 yang diterbitkan oleh **PIHAK KETIGA** melalui **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai bukti bahwa limbah sudah diterima dan dikelola oleh **PIHAK KETIGA** sebagai Pengelola Limbah B3.
- d. Memastikan bahwa dokumen limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) lembar ketujuh ditanda tangani dan distempel, dikirimkan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA**.
- e. Menerbitkan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 (BAP) dan Sertifikat Pengolahan Limbah B3 untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

4. **PARA PIHAK** masing-masing bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh masing-masing **PIHAK** dalam kegiatan pengelolaan limbah B3.

PASAL 5

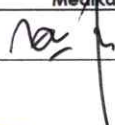
MUTU LAYANAN

1. **PARA PIHAK** masing-masing diwajibkan memiliki akun "**SIMPEL**" (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) dan melaporkan secara berkala dan rutin untuk setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 nya mulai dari Penghasil, Pengangkut, dan Pemusnah oleh masing-masing **PIHAK** untuk mempermudah jalanya kegiatan pengelolaan limbah B3.
2. **PIHAK KEDUA** Menyediakan Safety Box dan Kantong plastic sesuai standar dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Waktu pengambilan limbah dilakukan setiap hari Senin dan Jum'at maksimal pukul 14.00 WIB

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dimulai sejak **Tanggal 23 Bulan Februari Tahun 2024** ditandatangani sampai dengan **Tanggal 23 Bulan Februari Tahun 2025**.
2. **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
3. Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
4. Jika **PIHAK PERTAMA** ingin memperpanjang perjanjian maka **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan permohonan tertulis paling cepat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

PASAL 7
BIAYA PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN

1. Biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dituangkan dalam bentuk Surat Penawaran Harga/Kesepakatan Harga yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Selama berlangsungnya **PERJANJIAN** ini, seluruh biaya pengolahan Limbah B3 tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Perubahan atau penyesuaian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dituangkan dalam bentuk Amandemen (lampiran) dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
4. Biaya pengangkutan dan pengolahan dan mekanisme pembayarannya akan ditentukan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan ketentuan :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menanggung semua biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya pengolahan Limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada **PIHAK KETIGA** sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KETIGA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KETIGA** tidak akan melakukan penagihan apapun selain kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Pembayaran Biaya pengangkutan dan pengolahan dari **PIHAK PERTAMA** untuk Pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan **sesuai kesepakatan kedua belah pihak** setelah Pekerjaan Pengambilan Limbah telah diselesaikan **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK PERTAMA** **PIHAK KEDUA** membuat tagihan berdasarkan SPK yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Minimal pengambilan dan pengangkutan limbah dari **PIHAK PERTAMA** adalah sebanyak **50 Kg**.
7. Segala keputusan dari hasil penetapan biaya pengolahan dan mekanisme pembayaran merupakan bagian dari **PERJANJIAN** ini.

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** dengan ini menjamin dan menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa keduanya :

1. Adalah suatu Perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
2. Cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan **PERJANJIAN** ini;
3. Memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu **PERJANJIAN** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan
4. Telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan **PERJANJIAN**.

PASAL 9
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** wajib merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan isi **PERJANJIAN** dan segala dokumen, gambar-gambar, struktur-struktur informasi teknis maupun non teknis yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan operasional **PIHAK** lainnya dan informasi yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini selama jangka waktu **PERJANJIAN** maupun setelah **PERJANJIAN** ini berakhir.
2. **PARA PIHAK** dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 dengan cara memfotokopi, menyebarkan, membocorkan dan/atau memberitahukan kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

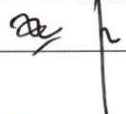
PASAL 9
PEMUTUSAN LEBIH AWAL DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **PERJANJIAN** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan Pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sehati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga Pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.

2. **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, apabila, dalam penilaian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tidak melakukan Pekerjaan seperti yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, termasuk pada :
 - a. Tidak melakukan Pekerjaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tidak memenuhi standar perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal terjadi Pengakhiran Perjanjian, seperti yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika :
 - a. Membatalkan Perjanjian ini dengan sepihak serta melepaskan diri dari segala kewajibannya terhadap **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan **PERJANJIAN** dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal putusnya **PERJANJIAN**. Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** akan membayar hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK** lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 **PERJANJIAN** ini.
5. **PERJANJIAN** ini berakhir dengan sendirinya dalam jika :
 - a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini.
 - b. Diputusnya/berakhirnya perjanjian lain yang berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya.
6. Masing-masing **PIHAK** bersepakat melakukan evaluasi pekerjaan selama 3 Bulan awal **PERJANJIAN**, dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak dengan dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan **PERJANJIAN** ini secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan kewajiban pekerjaan pengangkutan sesuai dengan SOP, peraturan-peraturan yang berlaku, dan izin yang dimiliki dan **PIHAK KETIGA** tidak melaksanakan pengolahan limbah sesuai dengan SOP, peraturan-peraturan yang berlaku, dan izin yang dimiliki.

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

- b. **PIHAK KEDUA** berhak dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan **PERJANJIAN** ini secara sepihak, apabila selama kurun waktu 3 bulan **PIHAK PERTAMA** tidak ada pemberitahuan dan kejelasan untuk membuang limbah kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. **PERJANJIAN** ini akan berakhir dengan sendirinya jika masing-masing **PIHAK** tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ayat 4 point a dan b pada Pasal ini.
7. Jika terjadi keputusan lebih awal atau pengakhiran **PERJANJIAN**, **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan **PERJANJIAN** sampai dengan tanggal putusanya **PERJANJIAN** sebagaimana diatur di atas.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini, tidak menghasilkan kata sepakat, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, melalui lembaga Arbitrase (BANI).

PASAL 12

KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimil atau diantar langsung atau melalui email atau jasa kurir kepada **PARA PIHAK** maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

➤ **PIHAK PERTAMA**

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.3 Kel. Mondoroko, Kec. Singosari, Malang
Up : Ibu Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812-5299-885
Email : disaprimamedika@gmail.com

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Malang No. Km.54 Rw.54 Palang, Lemahbang,
Kec. Sukorejo, Pasuruan

Up : dr. Ifit Bagus Apriantono

HP/WA : (+62) 812-5277-5789

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko Singosari – Kabupaten
Malang

Up : dr. Nur Mazidah

HP/WA : (+62) 81252903818

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

➤ **PIHAK KEDUA**

PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI

Alamat : Kp. Bahagia RT 003/ RW 004, Jl. Teuku Umar Gg. H. Syawal
No. 43B, Desa Tambun, Kec. Tambun Kab. Bekasi, Jawa Barat.

No. Tlpn : (021) 89522075

Up : Efendi

Email : tsa43b@gmail.com

➤ **PIHAK KETIGA**

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA

Alamat : Jl. Raya Badami, Ds. Margakarya, Teluk Jambe - Karawang

No. Tlpn : (0267) 413311, 9117620

No. Fax : (0267) 413336

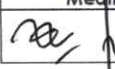
Up : S. Bambang Guritno

Email : tenangjayagroup@gmail.com

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

PASAL 13 FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *Force Majeure* yaitu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas pada huru-hura, epidemi, banjir, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, kekacauan sosial, gempa bumi yang menyebabkan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini.
2. Dalam hal *Force Majeure* memperlambat waktu pelaksanaan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam **PERJANJIAN** ini, **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya secara tidak langsung terpengaruh dengan *Force Majeure* dapat memilih untuk :
 - a. Menunda pelaksanaan kewajiban **PIHAK** yang secara langsung terpengaruh berdasarkan **PERJANJIAN** ini selama peristiwa *Force Majeure*; atau
 - b. Membatalkan pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan selama peristiwa *Force Majeure* yang tidak tentu, termasuk jangka waktu yang wajar untuk memperbaiki setiap kerusakan yang disebabkan oleh *Force Majeure* atau untuk melanjutkan operasional biasa yang terganggu dengan adanya peristiwa tersebut.
3. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib untuk memberitahu **PIHAK** lainnya secara tertulis sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut mengenai permulaan terjadinya dan penghentian *Force Majeure* yang menghalangi pemenuhan kewajibannya.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberitahuan oleh **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya maka alasan *Force Majeure* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima kecuali terdapat alasan yang kuat dan dapat diterima yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut, sehingga **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus bertanggung jawab.
5. Apabila **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* tidak dapat memperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* dapat mengakhiri **PERJANJIAN** ini.

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

PASAL 14
KETENTUAN LAIN

1. Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini;

2. Modifikasi

Segala modifikasi atas ketentuan **PERJANJIAN** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** atau melalui wakil-wakilnya yang sah;

3. Pemberitahuan

Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada **PIHAK** yang berkepentingan.

4. Pengalihan

Kecuali atas perintah undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK** yang bersifat eksternal, suatu **PIHAK** dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana diatur di dalam **PERJANJIAN** kepada **PIHAK KETIGA**, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;

5. Pilihan Hukum

PERJANJIAN ini diatur dan harus di tafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

6. Penyelesaian Sengketa

Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan dengan menggunakan kantor **Badan Arbitrase Nasional (BANI)**.

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
		

7. Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha **PARA PIHAK** dan tidak akan tanpa persetujuan **PARA PIHAK**, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan **PERJANJIAN** ini.

8. Penamaan dan Penjudulan

Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam **PERJANJIAN** ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam **PERJANJIAN** dan salinannya. **PERJANJIAN** dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA**



Endang Susilowati
Direktur

**PIHAK KEDUA,
PT. TEMAN SEJATI SEJAHTERA ABADI**



Efendi
Direktur Utama

**PIHAK KETIGA,
PT. TENANG JAYA SEJAHTERA**



S. Bambang Guritno
Direktur

PT. Disa Prima Medika	PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera